

**SABRI BIN MANSOR ... PERAYU(1)
NASRI BIN MANSOR ...PERAYU (2)
ISHAK BIN MANSOOR ...PERAYU (3)**



Lwn

NORZAIMAH BINTI WAHID ...RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 31 Mei 2022 bersamaan 29 Syawal 1443H]

Kes Mal (Rayuan) No. 10000-099-0014-2020

PERINTAH/PENGHAKIMAN PERSETUJUAN

Kes ini telah diputuskan pada hari ini dengan dihadiri oleh Perayu-Perayu dan Peguam Syarie Perayu-Perayu, Muhammad Iz'aan Bin Azalan dari Tetuan Izaan Azalan & Associates manakala Responden hadir bersendirian. SETELAH Mahkamah meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan Surat Akuan Perayu-Perayu serta Responden, **MAKA DENGAN INI MAHKAMAH MEMUTUSKAN BAHAWA:**

1. Harta peninggalan Gemulah Fatimah binti Mansor (No. K/P : 530605-04-5382) yang diselesaikan secara mukatamad menerusi tindakan ini adalah Sebuah rumah yang beralamat di No. 9 Jalan 9C, Lembah Jaya Selatan, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan yang terletak di bawah pegangan Hakmilik HS (M) 18187 PT NO: 17627 Mukim Ampang Selangor Daerah Hulu Langat ("Hartanah tersebut")
2. Mahkamah memerintahkan untuk Responden menjual Hartanah tersebut kepada mana-mana pembeli yang menawarkan harga paling tinggi mengikut harga semasa Hartanah tersebut dengan mendapat persetujuan secara bertulis terlebih dahulu daripada Perayu-Perayu
3. Mahkamah memerintahkan bahawa hasil jualan Hartanah tersebut setelah ditolak dengan kos-kos berkaitan dengan transaksi penjualan tersebut, Responden

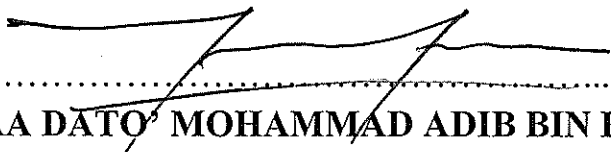
hendaklah dibahagikan 1/2 bahagian iaitu bersamaan 50% kepada Perayu-Perayu yang dikongsi secara bersama. Mahkamah turut memerintahkan bahawa duit Deposit yang Responden terima juga akan bahagikan mengikut aturan ini.

4. Mahkamah memerintahkan bahawa bagi tujuan transaksi penjualan Hartanah tersebut, Responden hendaklah menggunakan Khidmat Peguamcara yang biasanya digunakan oleh Perayu-Perayu atau Responden dengan dipersetujui oleh Perayu-Perayu.

5. Mahkamah memerintahkan Responden memaklumkan kepada Perayu-Perayu jika terdapat perubahan atau pertukaran alamat.

6. kos guaman hendaklah ditanggung oleh masing-masing.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

